

1500264-04.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... estava desempregado, foi condenado por tráfico de drogas (02 vezes). Confessou o crime, estava próximo ao bar e, ao ver a guarnição, colocou pote contendo drogas sobre o balcão; guardava drogas em sua casa. Fazia uso de drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais apresentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500264-04.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500264-04.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205304/2021 - DEL.POL.LEME, 19330897 - DEL.POL.LEME, 4087/21/807 - DEL.POL.LEME, 2205304 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA foi denunciado porque, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 13 horas, na Rua Manoel Vieira Sardinha nº 134, Jardim Isabel Cristina, e na Rua João Carlos Pink nº 498, Jardim Isabel Cristina, ambos nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria para fins de tráfico, 14 pedras contendo cerca de 03 gramas de crack e 18 porções contendo cerca de 283 gramas de maconha (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31, fotografias de fls. 32/33 e auto de constatação preliminar de fls. 36/37), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 120) e apresentou defesa prévia (fls. 136/140).

A denúncia foi recebida (fls. 145/146).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi

interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base em virtude da espécie de drogas e maus antecedentes, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência (que prepondera sobre a confissão espontânea) e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição e apreensão (fls. 31), laudo de constatação provisória (fls. 36/37), laudo químico-toxicológico (fls. 123/125) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, foi noticiado, por rádio, a ocorrência de tráfico de drogas. Ao passar na frente de um depósito de bebida, ao ver a viatura, o réu ingressou no estabelecimento e colocou um pote sobre o balcão. O réu foi abordado e confessou a traficância. O réu não portava documentos, na casa dele, o réu confessou que guardava drogas e petrechos. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Guilherme Zuffo Veneroso.

Acrescentou que, no momento da aproximação da viatura, o réu estava sentado junto ao meio-fio e, ao ver a guarnição, rapidamente, levantou-se, entrou no estabelecimento e colocou um pote sobre o balcão; o réu morava com a irmã e confessou que havia mais porções de droga na casa; a irmã do réu acompanhou a busca domiciliar. Disse que uma pessoa trabalhava no interior do bar e estava atrás do balcão.

O réu disse que tem 29 anos, é casado, não tem filhos, estudou até 02ª ano do ensino médio, estava desempregado, foi condenado por tráfico de drogas (02 vezes).

Confessou o crime, estava próximo ao bar e, ao ver a guarnição, colocou pote contendo drogas sobre o balcão; guardava drogas em sua casa. Fazia uso de drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

O réu confessou o crime de tráfico de drogas - trazia consigo e guardava drogas para fornecimento a terceiros.

No mais, as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga e ponto de traficância -, indicam que o entorpecente pertencia ao réu e era destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, exaspero a pena em 1/8, dado a diversidade de drogas (maconha e crack), bem como quantidade (mais de 200 gramas de maconha); no pertinente ao disposto no artigo 59 do CP, observo que o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 174/176), motivo pelo qual exaspero a reprimenda em mais 1/8, e fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 620 dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, mas confessou o crime, compenso as circunstâncias agravante e atenuante e mantenho a pena intermediária em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 620 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, de modo que torno a pena definitiva em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 620 dias-multa.

Em razão da reincidência específica, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada no regime fechado.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de liberdade de 06 anos e 03 meses de reclusão, a ser resgatada no regime inicial fechado, e pagamento de 620 dias-multa (valor unitário mínimo). MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescentes pela imposição da reprimenda. A liberdade do réu atentaria contra a ordem pública e há perigo de fuga diante da pena imposta. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Leme, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA